

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาย ศรี ช่วงไธสง
อธิบดีกรมที่ดิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง
มีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ.2530 มาตรา 5

พ.ร.บ.ช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 มาตรา 19

พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มาตรา 5 ตอนท้ายที่ระบุว่าโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้นๆ หมายความว่าผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยเท่านั้นหาได้หมายความว่าความประพฤติหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้บุคคลนั้นถูกลงโทษทางวินัยลบล้างไปด้วยไม่กรรมที่ติดมีคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ปลดจอก็ออกจากราชการฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ ดังกล่าวนี้อาจมีผลเพียงให้ถือว่าจกก็ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยให้ปลดออกจากราชการเท่านั้นแต่การกระทำหรือความประพฤติของจกที่ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หรืออื่นๆ ไม่ได้ถูกลบล้างไปด้วยการที่คณะกรรมการข้าราชการรังวัดเอกชนเห็นว่าการกระทำของจกดังกล่าวไม่ได้รับการล้างมลทินและเป็นการขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติข้าราชการรังวัดเอกชน มาตรา 19(7) ที่ว่าไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียจึงชอบแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น ผู้มีสิทธิ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน และมีสิทธิ ได้รับ ใบอนุญาต เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน ตาม พระราชบัญญัติช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 จึง ได้ ยื่น คำขอ รับ ใบอนุญาต ดังกล่าวต่อ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน ซึ่งมี จำเลย ที่ 1 เป็น ประธาน คณะกรรมการจำเลย ที่ 2 เป็น ผู้ทำการ แทน จำเลย ที่ 1 ในฐานะ ประธาน การ ประชุมในที่ ประชุม คณะกรรมการ และ จำเลย ที่ 3 เป็น หัวหน้า สำนักงานคณะกรรมการ ช่าง วัด เอกชน โดย โจทก์ แลบ หลักฐาน ที่ โจทก์ เคย ดำรง ตำแหน่งช่าง รั้ววัด สังกัด กรมที่ดิน และ หนังสือ รับรอง ความประพฤติ ตาม ระเบียบที่ คณะกรรมการ กำหนด ไว้ ไป ด้วย จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 กับพวก ได้ ประชุมพิจารณา คำขอ รับ ใบอนุญาต เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน ของ โจทก์ แล้ว ลงมติ ว่ากรมที่ดิน มี คำสั่ง ปลด โจทก์ ออกจาก ราชการ เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2525ฐาน ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ แม้ โจทก์ จะ ได้รับ การ ล้างมลทิน ตามพระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ใน โอกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระ ชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 แล้ว ก็ ตาม แต่ การกระทำ ดังกล่าว เป็น ความประพฤติ ที่ มี ลักษณะ ต้องห้าม ตามมาตรา 19(7) แห่ง พระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 คือ เป็นผู้ที่ มี ความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ บกพร่อง ใน ศีลธรรม อัน ดีจึง ไม่สมควร ที่ จะ ให้ เป็น ช่าง รั้ววัด เอกชน โจทก์ ยื่น อุทธรณ์ คัดค้านมติ ของ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน ต่อ จำเลย ที่ 4 แต่ จำเลย ที่ 4เห็นชอบ ตาม มติ ของ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชน ซึ่ง มติ ของ คณะกรรมการช่าง รั้ววัด เอกชน และ คำวินิจฉัย ของ จำเลย ที่ 4 ขัด ต่อ เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ใน โอกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระ ชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 และ เป็น การ โต้แย้ง สิทธิ โจทก์ เพราะ พระราชบัญญัติ ดังกล่าว มี เจตนารมณ์ที่ จะ ให้ บุคคล ที่ เคย ถูก ลงโทษ ทางวินัย ได้รับ การ ล้างมลทิน เพื่อ ให้ ได้มีสิทธิ สมบูรณ์ เช่นเดียวกับ กับ บุคคล ทั้งหลาย ซึ่ง ไม่เคย ได้รับ โทษนับแต่ โจทก์ ได้รับ

โทษ ทางวินัย โจทก์ ไม่เคย กระทำ ความผิด หรือ มีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือ บกพร่อง ใน ศีลธรรม อัน ดี อย่างไร เลยและ โจทก์ มี ข้าราชการ ระดับ 6 และ 7 รับรอง ความประพฤติ ถูกต้องตาม กฎหมาย โจทก์ จึง มีสิทธิ เป็น ช่าง วัด เอกชน ได้ ขอให้ พิจารณา ว่ามติ ของ คณะกรรมการ ช่าง วัด เอกชน โดย จำเลย ที่ 1 ถึง ที่ 3 กับพวกรวม 8 คน ที่ ไม่อนุญาต ให้ โจทก์ เป็น ช่าง วัด เอกชน และ คำวินิจฉัยของ จำเลย ที่ 4 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ ให้ จำเลย ทั้ง สี่ ร่วมกัน ออกใบ อนุญาต เป็น ช่าง วัด เอกชน ให้ แก่ โจทก์ ตาม คำขอ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2535

ศาลชั้นต้น ตรวจ คำฟ้อง แล้ว วินิจฉัย ว่า พระราชบัญญัติ ล้างมลทินใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 ให้ ล้าง แต่เพียง มลทิน ของ โทษ เท่านั้น แต่ การ ประพฤติ ตน ไม่ เหมาะสม ของ โจทก์ หา ถูก ล้าง ไป ด้วย ไม่ จำเลย ทั้ง สี่ นำ ความประพฤติ ของ โจทก์ มา ประกอบการ พิจารณา ได้ คำวินิจฉัย ของจำเลย ทั้ง สี่ จึง ไม่ ขัด ต่อ พระราชบัญญัติ ดังกล่าว พิจารณายก ฟ้องโจทก์

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ส่วน ที่ โจทก์ ฎีกา ว่า พระราชบัญญัติล้างมลทิน ใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มาตรา 5 บัญญัติ ว่า"ให้ ล้างมลทิน ให้ แก่ บรรดา ผู้ถูกลงโทษ ทางวินัย ใน กรณี ซึ่ง ได้ กระทำ ก่อนหรือ ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และ ได้รับ โทษ หรือ รับ ทักท้วง ทั้งหมดหรือ บางส่วน ไป แล้ว ก่อน หรือ ใน

วันที่ พระราชบัญญัติ นี้ ใช้ บังคับโดย ให้ ถือว่า ผู้ นั้น มิได้ เคย ถูก ลงโทษ หรือ ลงทัณฑ์ ทางวินัย ใน กรณีนั้น ๆ " โจทก์ ซึ่ง ถูก ลงโทษ ทางวินัย ก่อน ที่ พระราชบัญญัติ ดังกล่าวใช้ บังคับ ย่อม ได้รับ ประโยชน์ ใน อัน ที่ จะ ต้อง ถือว่า เป็น ผู้ มี คุณสมบัติไม่ต้องห้าม ตาม พระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 นั้นเห็นว่า พระราชบัญญัติ ล้างมลทิน ใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มาตรา 5ตอนท้าย ที่ ระบุ ว่า โดย ให้ ถือว่า ผู้ นั้น มิได้ เคย ถูก ลงโทษ หรือ ลงทัณฑ์ทางวินัย ใน กรณี นั้น ๆ ย่อม หมายความว่า เพียง ว่า ผู้ที่ ถูก ลงโทษ ทางวินัยไม่เคย ถูก ลงโทษ ทางวินัย เท่านั้น หา ได้ หมายความว่า ความประพฤติหรือ การกระทำ ที่ เป็นเหตุ ให้ บุคคล นั้น ถูก ลงโทษ ทางวินัย ถูก ลบล้างไป ด้วย ไม่ เพราะ เรื่อง ความประพฤติ หรือ การกระทำ ที่ เกิดขึ้น แล้วไม่อาจ ล้างมลทิน ให้ หหมด ไป ได้ กรณี ของ โจทก์ ที่ กรมที่ดิน มี คำสั่งลงโทษ ทางวินัย ให้ ปลด ออกจาก ราชการ ฐาน ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ ราชการ โดยมีขอบ เพื่อ ให้ ตนเอง ได้ ประโยชน์ ที่ มิควร ได้เป็น การทุจริต ต่อหน้า ที่ รายงานเท็จ ต่อ ผู้บังคับบัญชา พระราชบัญญัติล้างมลทิน ใน วโรกาส ที่ พระ บาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง มี พระชนมพรรษา 60 พรรษา พ.ศ. 2530 มีผล เพียง ให้ ถือว่า โจทก์ไม่เคย ถูก ลงโทษ ทางวินัย ให้ ปลด ออกจาก ราชการ เท่านั้น แต่ การกระทำหรือ ความประพฤติ ของ โจทก์ ที่ ไม่ ตั้งใจ ปฏิบัติ หน้าที่ หรือ อื่น ๆไม่ได้ ถูก ลบล้างไป ด้วย ดังนั้น ที่ คณะกรรมการ ช่าง รั้ววัด เอกชนซึ่ง มี จำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 เป็น กรรมการ อยู่ ด้วย เห็นว่า การกระทำของ โจทก์ ดังกล่าว ไม่ได้ รับ การ ล้างมลทิน และ เป็น การกระทำ ที่ ขาดคุณสมบัติ ตาม พระราชบัญญัติ ช่าง รั้ววัด เอกชน พ.ศ. 2535 มาตรา 19(7)ที่ ว่า ไม่เป็น ผู้ มี ความประพฤติ เสื่อมเสีย จึง ชอบ ด้วย พระราชบัญญัตีดังกล่าว ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างคดีปกครองที่น่าศึกษาอีกคดีหนึ่งซึ่งโจทก์ใช้สิทธิทางศาลเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองของฝ่ายปกครองที่ได้สั่งการหรือกระทำไปในหน้าที่แต่กระทบต่อสิทธิของปัจเจกบุคคลโดยให้ศาลได้พิจารณาตรวจสอบว่าการกระทำนั้นถูกต้องหรือไม่อีกชั้นหนึ่ง ก่อนทำความเข้าใจคำพิพากษาศาลฎีกานี้คงต้องพิจารณาถ้อยคำที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติข้างรังวัดเอกชนพ.ศ.2535ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนโดยเฉพาะมาตรา19บัญญัติคุณสมบัติไว้ว่า (1)มีสัญชาติไทย (2)มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ (3)มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (4)ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (5)ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา (6)ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (7)ไม่เป็นบุคคลผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและมีผู้รับรองความประพฤติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด (8)ไม่เคยถูกทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจลงโทษไล่ออกปลดออกให้ออกหรือเลิกจ้างทั้งนี้เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ (9)ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตแห่งวิชาชีพ (10)ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชนตามมาตรา61(4)เว้น

แต่ได้พ้นเวลาห้าปีไปแล้วนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นช่างรังวัดเอกชน
คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตช่างรังวัดเอกชนตามพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน
มาตรา19นี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้างมลทินพ.ศ.2530เนื่องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมพรรษา60พรรษา
มาตรา5ตอนท้ายบัญญัติว่าให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยใน
กรณีนั้นๆผลของพระราชบัญญัติล้างมลทินนี้เป็นการลบล้างเฉพาะกรณีที่เคยต้อง
ห้ามตามมาตรา19(8),(9)ของพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชนเท่านั้นซึ่งเป็นการ
ลบล้างในสิ่งที่เป็นผลของการกระทำในทางกฎหมายส่วนกระทำซึ่งก่อให้เกิดผลและ
ความประพฤติในแง่ทางศีลธรรมไม่อาจถูกลบล้างด้วยไม่ตามเหตุผลในการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติล้างมลทินระบุไว้ว่าเพื่อให้บุคคลที่ถูกล้างมลทินมีสิทธิสมบูรณ์
เช่นเดียวกับบุคคลทั้งหลายซึ่งไม่เคยรับโทษก็ให้มีผลว่าไม่เคยต้องโทษมาก่อนและมี
สิทธิตามทั่วไปที่ผู้ไม่เคยต้องโทษกระทำได้แต่สำหรับพระราชบัญญัติช่างรังวัด
เอกชนเป็นกฎหมายเฉพาะอีกฉบับหนึ่งที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาต
ไว้โดยเฉพาะพิเศษนอกเหนือไปอีกเพื่อกันกรองผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้
ที่ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรมมาก่อนเลยตาม
มาตรา19(7)กรณีจึงไม่เป็นการขัดแย้งกับวัตถุประสงค์พระราชบัญญัติล้างมลทิน
พ.ศ.2530แต่อย่างใด ?สมมุขชาติ?